De democratische rechtsstaat en haar principes

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Rechtsstaat en democratie

Houd twee begrippen scherp uit elkaar: democratie gaat over wie beslist, rechtsstaat over of de macht zelf aan regels gebonden is. Daarmee kan je deze hele reeks ordenen.

1 Wat is een rechtsstaat, in één zin?

een staat waarin ook de overheid aan het recht gebonden is

Noem uitdrukkelijk dat ook de overheid eraan gebonden is. Dat laatste is het hele punt: dat er wetten zijn, heeft elke staat.

2 Waarom zijn rechtsstaat en democratie niet hetzelfde? Geef bij elk een voorbeeld van een land dat het ene heeft en het andere niet.

Een staat kan netjes zijn wetten volgen zonder verkiezingen te houden: dan is er rechtsstatelijkheid zonder democratie. En een staat kan verkiezingen houden en zich daarna niet aan het recht houden: een land waar de winnaar rechters kan afzetten die hem tegenspreken, heeft wel verkiezingen maar geen rechtsstaat.

Noem van elke kant een voorbeeld, zonder een land te hoeven noemen: een bestuur dat netjes zijn eigen wetten volgt zonder verkiezingen, en een verkozen bestuur dat zich daarna aan geen rechter stoort.

3 Uit welke periode komen de waarden waarop onze rechtsstaat rust?

de Verlichting

De Verlichting, de achttiende eeuw. Dat is dezelfde periode als Montesquieu uit het volgende hoofdstuk.

4 Noem die waarden, en zeg waar je ze terugvindt.

Vrijheid, gelijkheid en de waardigheid van elke mens. Je vindt ze terug aan het begin van de grondwet en in de mensenrechten.

Noem de drie waarden en waar je ze terugvindt. Dat ze zowel in de grondwet als in de mensenrechten staan, laat zien dat ze niet van één land zijn.

2 De vijf principes

De vijf principes zijn geen lijstje maar een bouwwerk: elk principe vangt een zwakte van de andere op. Leer ze dus met de vraag erbij: waartegen beschermt dit?

5 **meerderheid: een beslissing geldt als de meerderheid ze steunt; grondwet: de hoogste wet, die de macht afbakent; scheiding der machten: wetten maken, uitvoeren en recht spreken liggen in verschillende handen; rechtspraak: de rechter krijgt geen bevel en heeft geen band met de partijen; grondrechten: rechten die elke mens heeft en die de overheid moet eerbiedigen**

Vul de tabel rij per rij in. Let op de rij over de grondwet: ze is niet enkel de hoogste wet, ze bakent ook af wat de macht mag, en dat is wat oefening 8 uitlegt.

6 De vijf principes dragen elkaar. Geef twee voorbeelden van wat er gebeurt als er één wegvalt.

Grondrechten zonder onafhankelijke rechter zijn tekst op papier, want je kan ze nergens laten gelden. En een grondwet zonder scheiding der machten geeft niemand tegengewicht, want dan maakt en controleert dezelfde macht de regels.

Geef twee voorbeelden waarin één principe wegvalt. Dat is de beste manier om te zien waarvoor een principe dient: kijk wat er zonder gebeurt.

7 Wat is de keerzijde van het meerderheidsprincipe, en wat vangt die op?

Dat een meerderheid een minderheid kan overstemmen. Daarom mag een meerderheid niet alles beslissen: de grondrechten beschermen de minderheid tegen haar wil.

Noem de keerzijde en wat ze opvangt. Dat grondrechten de meerderheid beperken, is geen gebrek aan democratie maar de reden dat een democratie houdbaar blijft.

8 Waarom is een grondwet moeilijker te wijzigen dan een gewone wet?

Omdat ze de spelregels vastlegt waaraan de wetgever zelf gebonden is. Een meerderheid van vandaag mag die spelregels niet in haar eigen voordeel omgooien.

Noem dat ze de spelregels vastlegt waaraan de wetgever zelf gebonden is. Daarom vraagt een grondwetswijziging in België een bijzondere meerderheid en verkiezingen ertussen.

9 De grondwet bevat alle wetten van een land.

niet waar

Niet waar. De grondwet bevat de grondregels: de rechten, de instellingen en hun bevoegdheden. De gewone wetten, decreten en besluiten staan eronder en moeten ermee kloppen.

3 Grondrechten, onafhankelijk en onpartijdig

Hier gaat het over hoe rechten echt iets waard worden. Twee woorden om niet te verwisselen: onafhankelijk gaat over druk van buiten, onpartijdig over een band met de zaak zelf.

10 Mogen grondrechten beperkt worden? Noem de drie voorwaarden.

Ja, maar binnen grenzen: de beperking moet in de wet staan, ze moet een doel dienen, en ze moet door een rechter te toetsen zijn.

Noem de drie voorwaarden. Dat een beperking door een rechter te toetsen moet zijn, is de voorwaarde die men vergeet en net de belangrijkste.

11 Waarom weegt het recht op een eerlijk proces zo zwaar?

Omdat je zonder dat recht al je andere rechten niet kan verdedigen. Een recht dat je nergens kan laten gelden, is geen recht.

Noem dat je zonder dat recht je andere rechten niet kan verdedigen. Daarom heet het ook een procedureel recht: het is het recht om je rechten te halen.

12 Welke eis komt hier in het gedrang?

a) de onafhankelijkheid · b) de onpartijdigheid · c) de onafhankelijkheid

Let op het verschil: druk van een minister of van het parlement raakt de onafhankelijkheid, een band met een partij in de zaak raakt de onpartijdigheid.

13 Een onafhankelijke rechter is wél aan de wet gebonden. Wat betekent zijn onafhankelijkheid dan precies?

Dat niemand hem kan voorschrijven hoe hij die wet toepast. Hij oordeelt binnen de wet, maar zonder bevel van de regering of het parlement.

Noem dat niemand hem kan voorschrijven hoe hij de wet toepast. Onafhankelijk betekent dus niet vrij van de wet, en dat is precies de verwarring die de vraag wil uitsluiten.

14 Waarom trekt een rechter zich bij twijfel over zijn onpartijdigheid terug, ook als hij zeker weet dat hij eerlijk zou oordelen?

Omdat de schijn al genoeg is. Een proces moet niet alleen eerlijk zijn maar ook eerlijk lijken, anders vertrouwt niemand de uitspraak nog.

Noem dat de schijn al genoeg is. Een proces moet niet enkel eerlijk zijn maar ook eerlijk lijken, en daarom bestaat de mogelijkheid tot wraking.